

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра экологического и природоресурсного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Б1.О.18

год набора - 2024

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ , заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (на базе СПО)
Квалификация:	бакалавр Москва – 2024

¹Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры экологического и природоресурсного права, протокол № 9 от «22» апреля 2024 года.

Автор:

Агафонов В.Б. - доктор юридических наук, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Шамордин Р.О. к.ю.н., начальник Управления государственного учета, регистрации и переоформления лицензий ФГКУ «Росгеолэкспертиза»

Агафонов В.Б.

Экологическое право: рабочая программа дисциплины (модуля) / В.Б. Агафонов — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологическое право» является формирование комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования и охраны природных ресурсов и объектов в Российской Федерации.

Задачами дисциплины (модуля) «Экологическое право» являются:

- изучение категориального аппарата в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования;
- выявление сущности и особенностей государственной экологической политики и стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
- изучение специфики нормативного правового регулирования охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, обеспечения экологической безопасности, рационального использования и охраны отдельных видов природных ресурсов и объектов;
- изучение оснований применения мер юридической ответственности за экологические правонарушения, понятия и видов экологического вреда, особенностей правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде, практики возмещения вреда, причиненного окружающей среде в целом и отдельным природным ресурсам;
- обучение способности использования действующих нормативных правовых и инструктивно-методических актов в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального использования и охраны природных ресурсов и объектов в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Экологическое право» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Безопасность жизнедеятельности», «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Административное право», «Земельное право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи;

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Экологическая проблема в современном мире	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.1. Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
Тема 2. Экологическое право Российской Федерации	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов
Тема 3. Источники	ОПК-3 Способен	ИОПК 3.2 Принимает участие в

экологического права	участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих организаций	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты.	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 6. Право природопользования	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм

	при решении задач профессиональной деятельности	материального и процессуального права
Тема 7. Экологическое управление в Российской Федерации	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
Тема 9. Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация	ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 10. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая	ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и

экспертиза	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	проведении экспертиз, итоговых экспертных документов ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Тема 11. Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.4. Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 12. Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 13. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	ОПК 2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству
Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм

	при решении задач профессиональной деятельности	материального и процессуального права
Тема 15. Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	ОПК 2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству
Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 17. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в целях выявления в них положений, не соответствующих действующему законодательству ИОПК 3.3 Владеет навыками

	поставленной задачи	оформления документов о назначении и проведении экспертиз, итоговых экспертных документов
Тема 18. Правовое регулирование использования и охраны недр	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны вод	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны лесов	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации,

	оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 21. Правовое регулирование использования и охраны животного мира	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 22. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

Тема 23. Правовой режим особо охраняемых территорий	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права
Тема 24. Международно-правовая охрана окружающей среды	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 6.2 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3 Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Экологическая проблема в современном мире	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
2	Экологическое	3	2	2	4	лекция-	опрос,

	право Российской Федерации					презентация практика публичного выступления	оценка активности, результативност и и содержательност и участия в дискуссиях
3	Источники экологического права	3			4	лекция- презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативност и и содержательност и участия в дискуссиях
4.	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	3			4	самостоятельна я работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенны х для самостоятельной работы
5.	Право собственности на природные ресурсы и объекты	3	2	2	4	лекция- презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативност и и содержательност и участия в дискуссиях
6.	Право природопользовани я	3			4	лекция- презентация практика публичного выступления	тестирование
7.	Экологическое управление в Российской Федерации	3	2	2	4	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
8.	Экономическое регулирование в области охраны	3			4	самостоятельна я работа	проработка учебной и научной

	окружающей среды						литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
9.	Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация	3			4	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
10.	Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза	3			4	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
11.	Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации	3			4	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
12.	Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	3			4	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
13.	Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении

	иной деятельности						разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
14.	Правовое обеспечение экологической безопасности	3		2	4	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
15.	Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	3			2	практика публичного выступления	опрос
16.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	3		2	2	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
17.	Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	3			2	практика публичного выступления	итоговый опрос, контроль тестирование
18.	Правовое регулирование использования и охраны недр	3	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
19.	Правовое регулирование использования и охраны вод	3	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
20.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	3	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях

21.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	3	2	2	2	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
22.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	3	2	2	2	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
23.	Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов	3			2	лекция-презентация, практика публичного выступления	итоговый опрос/тестирование/решение задач
24.	Международно-правовая охрана окружающей среды	3			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
Всего по ОФО			16	20	72	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / три месяца	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Экологическое право Российской Федерации	5	2	2	6	лекция-презентация, дискуссия	опрос
2	Источники экологического права	5			6	лекция-презентация, практика публичного	оценка активности, результативности и

						выступления	содержательно сти участия в дискуссиях
3	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	5			6	самостоятельна я работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенн ых для самостоятельн ой работы
4.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользова ния	5	2	2	6	лекция- презентация, практика публичного выступления	опрос
5.	Экологическое управление в Российской Федерации	5	2	2	6	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
6.	Правовое обеспечение экологической безопасности	5		2	6	лекция- презентация, практика публичного выступления	опрос
7.	Правовое регулирование деятельности в области обращения с отходами, производства и потребления, радиоактивными и опасными веществами	5			6	практика публичного выступления	тестирование
8.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	5			6	самостоятельна я работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенн ых для самостоятельн

							ой работы
9.	Правовое регулирование использования и охраны недр	5	2	2	5	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
10.	Правовое регулирование использования и охраны вод	5			5	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
11.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	5	2	2	5	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
12.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	5			5	работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
13	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	5		2	5	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
14.	Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов	5			5	практика публичного выступления	итоговый опрос
15.	Международно-правовая охрана окружающей среды	5			6	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы

	Всего по ОЗФО	10	14	84		Экзамен – 36 ак.ч.
--	---------------	----	----	----	--	--------------------

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения по ускоренной программе

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семес тр/тр имес тр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права	5	2	2	8	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
2.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования	5	2	2	8	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
3.	Экологическое управление в Российской Федерации	5	2	2	8	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
4.	Правовое обеспечение экологической безопасности	5		2	8	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
5.	Правовое регулирование использования и охраны недр	5	2	2	8	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
6.	Правовое	5			8	лекция-	оценка

	регулирование использования и охраны вод					презентация, работа в малых группах	активности, результативность и содержательности участия в дискуссиях
7.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	5	2	2	8	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативность и содержательности участия в дискуссиях
8.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	5			8	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативность и содержательности участия в дискуссиях
9.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	5		2	8	практика публичного выступления	опрос
10.	Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов	5			8	практика публичного выступления	опрос
11.	Международно-правовая охрана окружающей среды	5			4	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
	Всего по ОЗФУО		10	14	84		Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы обучения группы выходного дня

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем естр /три	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)	Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/
-------	------------------------------------	---------------	---	--------------------------------------	--------------------------

		мес тр	лекции	практические занятия	СР		Форма промежуточной аттестации
1	Экологическое право Российской Федерации	5	2	2	5	лекция- презентация, дискуссия	опрос
2	Источники экологического права	5			5	лекция- презентация, практика публичного выступления	оценка активности, результативнос ти и содержательнос ти участия в дискуссиях
3	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	5			5	самостоятельна я работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенн ых для самостоятельно й работы
4.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользова ния	5	2	2	5	лекция- презентация, практика публичного выступления	опрос
5.	Экологическое управление в Российской Федерации	5	2	2	6	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
6.	Правовое обеспечение экологической безопасности	5		2	5	практика публичного выступления	опрос
7.	Правовое регулирование деятельности в области обращения с отходами, производства и потребления,	5			5	практика публичного выступления	тестирование

	радиоактивными и опасными веществами						
8.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	5			6	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
9.	Правовое регулирование использования и охраны недр	5	2	2	6	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
10.	Правовое регулирование использования и охраны вод	5			6	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
11.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	5	2	2	6	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
12.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	5			6	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
13	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	5		2	6	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
14.	Правовой режим особо охраняемых природных	5			6	практика публичного выступления	опрос

	территорий и объектов						
15.	Международно-правовая охрана окружающей среды	5			6	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
	Всего по ОЗФО		10	14	84		Экзамен – 36 ак.ч.

2.1.5. Тематический план для очной формы обучения по ускоренной программе на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/три мест	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Экологическая проблема в современном мире	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
2	Экологическое право Российской Федерации	3	2	2	1	лекция-презентация практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
3	Источники экологического права	3				лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и и

							содержательность и участия в дискуссиях
4.	Экологические права граждан и некоммерческих организаций	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
5.	Право собственности на природные ресурсы и объекты	3	2	2	1	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос, оценка активности, результативности и содержательности и участия в дискуссиях
6.	Право природопользования	3				лекция-презентация практика публичного выступления	тестирование
7.	Экологическое управление в Российской Федерации	3	2	2	1	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	опрос
8.	Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
9.	Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование,	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении

	экологическое лицензирование и сертификация						разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
10.	Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
11.	Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
12.	Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
13.	Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности	3			1	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
14.	Правовое обеспечение экологической безопасности	3		2	1	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

15.	Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами	3				практика публичного выступления	опрос
16.	Юридическая ответственность за экологические правонарушения	3		2	1	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
17.	Возмещение вреда, причиненного окружающей среде	3				практика публичного выступления	итоговый опрос, тестирование
18.	Правовое регулирование использования и охраны недр	3	2	2	1	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
19.	Правовое регулирование использования и охраны вод	3	2	2	1	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
20.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	3	2	2	1	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
21.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	3	2	2	1	лекция-презентация работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
22.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	3	2	2	1	лекция-презентация, практика публичного	опрос

						выступления	
23.	Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов	3				лекция-презентация, практика публичного выступления	итоговый опрос/тестирование/решение задач
	Всего по ОФУО		16	20	18	экзамен	

2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы обучения по ускоренной программе на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права	5	2	2	3	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
2.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования	5	2	2	3	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
3.	Экологическое управление в Российской Федерации	5	2	2	3	лекция с элементом дискуссии, практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
4.	Правовое обеспечение экологической безопасности	5		2	3	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях

5.	Правовое регулирование использования и охраны недр	5	2	2	3	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
6.	Правовое регулирование использования и охраны вод	5			3	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
7.	Правовое регулирование использования и охраны лесов	5	2	2	3	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
8.	Правовое регулирование использования и охраны животного мира	5			3	лекция-презентация, работа в малых группах	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
9.	Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха	5		2	2	практика публичного выступления	опрос
10.	Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов	5			2	практика публичного выступления	опрос
11.	Международно-правовая охрана окружающей среды	5			2	самостоятельная работа	проработка учебной и научной литературы при изучении разделов курса, предназначенных для самостоятельной работы
Всего по ОЗФУО			10	14	30		экзамен

2.1.7. Тематический план для заочной формы обучения по ускоренной программе на базе СПО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права	2	2	2	30	лекция-презентация, практика публичного выступления	опрос
2.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования	2		2	27	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
Всего по ЗФУО			2	4	57		экзамен

2.1.8. Тематический план для заочной формы обучения группы выходного дня, заочной ускоренной формы обучения на базе ВО

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права	3	2		70	лекция-презентация	выполнение заданий
2.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования	4		2	10	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в

							дискуссиях
3.	Экологическое управление в Российской Федерации	4		4	10	практика публичного выступления	опрос оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
	Всего по ЗФУО		2	6	127		Экзамен – 9 ак.ч.

2.1.9. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/три семестра	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1.	Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права	5	2		70	лекция-презентация	выполнение заданий
2.	Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования	6		2	20	практика публичного выступления	оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
3.	Экологическое управление в Российской Федерации	6		2	39	практика публичного выступления	опрос оценка активности, результативности и содержательности участия в дискуссиях
	Всего по ЗФО		2	4	129		экзамен

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Экологическое право Российской Федерации. Источники экологического права

Содержание:

1. Сущность экологических проблем: причины возникновения, пути решения. Роль права в решении экологических проблем.
2. Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе российского права, как наука и дисциплина. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
3. Предмет экологического права. Методы экологического права. Система и структура экологического права. Принципы экологического права.
4. Концепции экологического права. Дифференциация и интеграция в развитии экологического права.
5. Понятие источников экологического права. Система экологического законодательства. Классификация источников экологического права по различным основаниям.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989).
2. Подготовить перечень нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования в исторической последовательности, принятых с 90-х годов XXв.

Лекция 2. Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования

Содержание:

1. Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты. Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты. Содержание, объекты и субъекты права собственности. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности.
2. Право государственной собственности на природные ресурсы и объекты. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Порядок разграничения. Муниципальная собственность на природные ресурсы и объекты. Частная собственность на природные ресурсы и объекты.
3. Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах. Объекты и субъекты права природопользования. Классификации права природопользования по объектам, по целевому назначению, по срокам и основаниям возникновения. Общее и специальное природопользование. Права и обязанности природопользователей.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.

Задания для подготовки:

1. Изучить положения лесного, земельного, водного, фаунистического, горного законодательства в части нормативного правового регулирования отношений собственности на природные ресурсы и объекты, а также предоставления в пользование соответствующих природных объектов.
2. Составить схему видов природопользования.

Лекция 3. Экологическое управление в Российской Федерации

Содержание:

1. Понятие и общая характеристика экологического управления. Государственное, муниципальное, производственное и общественное экологическое управление.
2. Система, структура и полномочия органов государственного экологического управления.
3. Основные функции государственного управления в области охраны окружающей среды и природопользования.

Задания для подготовки:

1. Изучить полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, подведомственных ему служб и агентств, а также иных уполномоченных федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Составить схему.

Лекция 4. Правовое обеспечение экологической безопасности

Содержание:

1. Понятие и сущность экологической безопасности. Соотношение понятий «экологическая безопасность» и «охрана окружающей среды». Законодательство в сфере экологической безопасности: общая характеристика.
2. Эколого-правовое обеспечение отдельных видов безопасности: промышленной безопасности, радиационной безопасности, химической и биологической безопасности, генно-инженерной деятельности, деятельности при обращении с опасными химическими и биологическими веществами, пестицидами и агрохимикатами.
3. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий. Зоны чрезвычайной ситуации, зоны экологического бедствия, территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению.

Задания для подготовки:

1. Изучить основные нормативные правовые акты в области правового обеспечения экологической безопасности. Составить схему.

Лекция 5. Правовое регулирование использования и охраны недр

Содержание:

1. Понятие и виды участков недр. Объекты и субъекты отношений недропользования.

2. Основания возникновения права пользования участками недр. Порядок предоставления недр в пользование на условиях разрешительной системы, а также на условиях раздела продукции. Предоставление в пользование участков недр континентального шельфа.

3. Требования в области охраны окружающей среды и рациональному использованию недр. Требования по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами.

4. Юридическая ответственность за нарушение требований в области рационального использования и охраны недр.

Задания для подготовки:

1. Изучить Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-І «О недрах». Составить схему «Основания возникновения права пользования участками недр».

Лекция 6. Правовое регулирование использования и охраны вод

Содержание:

1. Понятие и классификация водных объектов. Объекты и субъекты водных отношений.

2. Пользование водными объектами. Виды права водопользования. Договор водопользования, решение о предоставлении водных объектов в пользования. Предоставление водных объектов без процедуры заключения договоров и вынесения решений.

3. Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Нормирование воздействий на водные объекты.

4. Юридическая ответственность за нарушения водного законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 7-ФЗ. Составить схему «Основания возникновения права пользования водными объектами».

Лекция 7. Правовое регулирование использования и охраны лесов

Содержание:

1. Понятие леса и лесного участка. Классификация лесов по целевому назначению. Объекты и субъекты лесных отношений.

2. Виды использования лесов. Порядок предоставления лесных участков гражданам и юридическим лицам. Права на лесные участки. Договор аренды лесного участка. Договор купли-продажи лесных насаждений.

3. Охрана, защита и воспроизводство лесов.

4. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.

Задания для подготовки:

1. Изучить Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. Составить схему «Основания возникновения права пользования лесными участками».

Лекция 8. Правовое регулирование использования и охраны животного мира

Содержание:

1. Понятие животного мира как объекта фаунистических отношений. Водные биологические ресурсы, охотничьи ресурсы, животные, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства, редкие и исчезающие виды животных. Объекты и субъекты права пользования животным миром.

2. Виды пользования животным миром. Порядок предоставления объектов животного мира в пользование. Правовое регулирование охоты и рыболовства.

3. Правовые меры охраны животного мира. Ограничения и запреты на добычу. Ведение Красной книги Российской Федерации. Регулирование численности и искусственное разведение. Охрана среды обитания животных.

4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном мире.

Задания для подготовки:

1. Изучить Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Составить схему «Основания возникновения права пользования объектами животного мира».

Лекция 9. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов

Содержание:

1. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Стационарные и передвижные источники. Меры охраны атмосферного воздуха. Нормирование воздействий на атмосферный воздух. Правовое регулирования снижения выбросов парниковых газов.

2. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. Порядок создания и управления. Особенности эколого-правового режима отдельных видов особо охраняемых природных территорий и объектов.

Задания для подготовки:

1. Изучить Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Составить схемы «Нормирование выбросов вредных загрязняющих на атмосферный воздух», «Виды особо охраняемых природных территорий».

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. «Экологическая проблема в современном мире». Экологическое право Российской Федерации»

Вопросы для подготовки:

1. Сущность экологических проблем. Причины возникновения и пути решения.
2. Концепции экологического права.
3. Экологическое право как самостоятельная отрасль права, дисциплина и отрасль правовой науки. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
4. Предмет и методы экологического права.
5. Система и структура экологического права
6. Принципы экологического права.
7. Экологические правоотношения. Субъекты, объекты, виды.

Задания для подготовки:

Охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской Федерации, используя материалы Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», а также материалы иных федеральных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, в том числе данные статистической отчетности.

Изучить научные труды ведущих ученых России по вопросам системы и структуры экологического права, его соотношения с другими отраслями российского права, методов правового регулирования экологических отношений.

Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989)

Дать характеристику основным функциям экологического права как отрасли права, науки и дисциплины.

Назвать основные объекты, цели, задачи и виды экологических отношений.

Привести классификацию принципов экологического права.

Раскрыть соотношение экологического права с другими отраслями права.

Перечислить основные юридические категории и понятия экологического права, а также институты экологического права общей и особенной частей.

Дискуссия. «Экологическое право как отрасль права»

Описание игры

Участники делятся на три группы «специалистов», которые представляют различные точки зрения по вопросу о месте экологического права в системе современного российского права.

Группа №1 уверена, что экологическое право является комплексной интегрированной отраслью права и включает в себя две подотрасли: природоохранное право и природоресурсное право.

Группа №2 считает, что экологическое право (иное название – природоохранное право) и природоресурсное право – две самостоятельные, хотя и взаимосвязанные, отрасли права.

Группа №3 полагает, что экологическое право представляет собой часть (подотрасль) земельного права, поскольку земля как природный объект и Земля как планета являются основой и территориальным базисом для существования всех остальных природных объектов – животного и растительного мира, недр, водных ресурсов и др.

Практическое занятие 2. «Источники экологического права»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие источников экологического права. Классификации.
2. Конституционные основы экологического законодательства.
3. Международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования.
4. Документы государственного стратегического планирования как источники экологического права.
5. Федеральное законодательство в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

6. Указы Президента Российской Федерации как источники экологического права.

7. Постановления Правительства Российской Федерации как источники экологического права.

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как источники экологического права.

9. Место и роль нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в регулировании экологических отношений.

Задания для подготовки:

Подготовить проект «Экологический кодекс Российской Федерации».

Составить перечень (схему) документов государственного стратегического планирования по всем видам природных ресурсов.

Практическое занятие 3. «Экологические права граждан и некоммерческих организаций»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и содержание экологических прав граждан.
2. Конституционные права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды и природопользования.
3. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
4. Право граждан на получение информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
5. Право граждан на возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями.
6. Права и обязанности общественных экологических организаций.
7. Система государственных мер по обеспечению экологических прав граждан. Юридические гарантии реализации конституционных прав граждан.

Задания для подготовки:

Определить содержание экологических прав и иных прав в области охраны окружающей среды и природопользования. Дать основные отличительные признаки.

Изучить информационное законодательство, регулирующее отношения в области доступа к экологической информации. Подготовить реферат на тему: «Источники и порядок получения экологической информации».

Составить сравнительную таблицу «Экологические права граждан в российском и зарубежном законодательстве».

Практическое занятие 4. «Право собственности на природные ресурсы и объекты»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие права собственности на природные ресурсы и объекты.
Объекты права собственности

2. Формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.

3. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы и объекты.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, содержание, формы и виды права собственности на природные ресурсы и объекты.

Охарактеризовать право государственной собственности на природные ресурсы и объекты, а также порядок ее разграничения.

Охарактеризовать право муниципальной собственности на природные ресурсы и объекты.

Раскрыть понятие и содержание частной собственности на природные ресурсы и объекты.

Перечислить ограничения права частной собственности, установленные действующим природоохранным и природоресурсным законодательством.

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на темы: «Концепция государственной собственности на природные объекты», «Порядок разграничения государственной собственности на природные объекты».

Практическое занятие 5. «Право природопользования»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие права природопользования, виды, принципы.
2. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.

3. Объекты права природопользования.

4. Право общего и специального природопользования.

5. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.

6. Плата за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах.

Провести классификацию природопользования на виды по объектам, по целевому назначению, по срокам и основаниям возникновения.

Раскрыть содержание общего и специального природопользования.

Охарактеризовать объекты и субъекты права природопользования.

Перечислить права и обязанности природопользователей.

Практическое занятие 6. «Экологическое управление в Российской Федерации»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, виды, формы и принципы экологического управления.
2. Государственное, муниципальное, производственное и общественное экологическое управление. Понятие и специфика.
3. Система, структура и полномочия органов государственного экологического управления.
4. Функции государственного экологического управления.

Задания для подготовки:

Раскрыть понятие, виды, основные задачи и принципы экологического управления в Российской Федерации.

Проанализировать систему и структуру органов, осуществляющих государственное экологическое управление в Российской Федерации, назвать их основные полномочия.

Перечислить основные функции управления в области охраны окружающей среды и дать краткую характеристику каждой функции.

Подготовить устный доклад для выступления на практическом занятии на тему «Правовое регулирование использования НДТ».

Составить схему органов общей и специальной компетенции в области экологического управления.

Практическое занятие 7. «Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды». Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое регулирование, экологическое лицензирование и сертификация»

Вопросы для подготовки:

1. Основные методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды.
2. Виды негативного воздействия на окружающую среду и порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие.
3. Меры обеспечения государственной поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
4. Сущность и функции экологического страхования.
5. Особенности и порядок финансирования мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
6. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Наилучшие доступные технологии. Комплексное

экологическое разрешение. Декларация о воздействии на окружающую среду.

7. Понятие и цели нормирования в области охраны окружающей среды.

8. Основные требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды.

9. Понятие, содержание и критерии определения нормативов качества окружающей среды.

10. Понятие, содержание, виды и порядок определения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

11. Специфика лицензирования отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды.

12. Порядок осуществления экологической сертификации.

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды», «Институт нормирования в экологическом праве», «Наилучшие доступные технологии в РФ и в зарубежных странах».

Составить проект экологического сертификата; / лицензии на пользование природными ресурсами; /проектов нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды; / проект экологического паспорта; /экологической декларации.

Практическое занятие 8. «Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, цель и принципы проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

2. Основные этапы оценки воздействия на окружающую среду.

3. Порядок информирования общественности и порядок ее участия в процессе оценки воздействия на окружающую среду.

4. Требования к материалам по оценке воздействия на окружающую среду.

5. Понятие, виды экологической экспертизы, объекты и сроки ее проведения.

6. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.

7. Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы, включая порядок организации и проведения общественной экологической экспертизы.

8. Соотношение экологической экспертизы с другими видами государственных экспертиз, направленных на обеспечение экологической безопасности (государственной экспертизой проектной документации и

результатов инженерных изысканий, санитарно-эпидемиологической, экспертизой промышленной безопасности и др.).

Задания для подготовки:

Ролевая (деловая) игра с распределением ролей. Проведение судебного заседания. Росприроднадзором по итогам проверки деятельности Общества по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды, выявлено, что общество на принадлежащем ему судне на основании разрешения на право ведения рыбного промысла, выданного Управлением Россельхознадзора по Сахалинской области, осуществляло хозяйственную деятельность по добыче краба на континентальном шельфе Российской Федерации без положительного заключения государственной экологической экспертизы, что, в свою очередь, явилось основанием для привлечения к административной ответственности.

Общество обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

По мнению заявителя жалобы, деятельность по добыче водных биологических ресурсов не является объектом государственной экологической экспертизы.

Решите дело.

Практическое занятие 9. «Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации»

Вопросы для подготовки:

1. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).

2. Система наблюдений за состоянием окружающей природной среды в Российской Федерации. Государственный учет природных ресурсов и объектов. Ведение кадастров и реестров природных объектов, Государственный учет источников, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

3. Единая система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

4. Понятие и виды государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга).

5. Порядок осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга).

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Перечислить государственные информационные системы в области учета природных ресурсов, природных объектов, а также источников, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Практическое занятие 10. Контроль (надзор) в области охраны окружающей среды (экологический контроль (надзор))

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, задачи и виды контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (экологического надзора (контроля)). Формы и методы контроля (надзора).
2. Порядок организации и проведения государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля (надзора)).
3. Порядок разграничения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (надзору) и объектов, подлежащих экологическому контролю (надзору) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4. Права, должностных лиц органов государственного контроля (надзора).
5. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).
6. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль).

Задания для подготовки:

Ролевая (деловая) игра с распределением ролей. Проведение контрольной проверки. Проведение плановой контрольной проверки объекта хозяйственной деятельности, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. (Участники игры: государственный инспектор Росприроднадзора, представитель юридического лица, представители органов власти субъекта Российской Федерации, представители общественности).

Практическое занятие 11. «Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и классификация требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
2. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории

3. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении различных видов хозяйственной и иной деятельности (при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства; объектов энергетики и объектов использования атомной энергии; в сфере сельского хозяйства; при осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции; при производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов; при использовании радиоактивных веществ и ядерных материалов).

4. Охрана окружающей среды от негативного биологического воздействия.

5. Охрана озонового слоя атмосферы.

Задания для подготовки:

Проанализировать судебно-арбитражную практику по спорам, связанным с привлечением к административной ответственности за нарушение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении различных видов хозяйственной и иной деятельности.

Практическое занятие 12. «Правовое обеспечение экологической безопасности»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и сущность экологической безопасности. Соотношение понятий «экологическая безопасность» и «охрана окружающей среды». Законодательство в области обеспечения экологической безопасности: общая характеристика.

2. Эколого-правовое обеспечение отдельных видов безопасности: промышленной безопасности, радиационной безопасности, химической и биологической безопасности, генно-инженерной деятельности, деятельности при обращении с опасными химическими и биологическими веществами, пестицидами и агрохимикатами.

3. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Виды и правовой режим экологически неблагоприятных территорий. Зоны чрезвычайной ситуации, зоны экологического бедствия, территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению.

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Законодательное регулирование экологической безопасности», «Система мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Практическое занятие 13. «Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и радиоактивными отходами»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и классификация отходов производства и потребления.
2. Порядок обращения с отходами производства и потребления. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.
3. Нормирование в области обращения с отходами. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
4. Требования к объектам размещения отходов. Порядок эксплуатации полигонов отходов производства и потребления. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов. Расширенная ответственность производителей по утилизации отходов.
5. Региональные программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами и территориальные схемы обращения с отходами.
6. Понятие радиоактивных отходов. Порядок обращения с радиоактивными отходами.
7. Государственный учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
8. Хранение и переработка ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Порядок эксплуатации полигонов хранения радиоактивных отходов.
9. Порядок ввоза и вывоза в Российскую Федерацию радиоактивных веществ и ядерных материалов.
10. Основные требования к безопасности намечаемых к размещению и сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Установление санитарно-защитных зон и зон наблюдения.

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на практическом занятии на тему «Расширенная ответственность производителей по утилизации отходов», «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов в РФ и в зарубежных странах», «Специфика правового регулирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами и отходами производства и потребления», «Меры обеспечения безопасности от радиационных аварий».

Практическое занятие 14. «Юридическая ответственность за экологические правонарушения»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. Виды юридической ответственности.
2. Понятие экологического правонарушения. Виды экологических правонарушений. Состав экологического правонарушения.
3. Административная ответственность за экологические правонарушения.
4. Уголовная ответственность за экологические преступления.
5. Имущественная ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.
6. Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Задания для подготовки:

1. Ролевая (деловая) игра с распределением ролей. Проведение судебного заседания.

Решить задачу № 1. Гражданин К., проживающий в Мурманске, обратился в суд с иском против Водоканала по факту причинения вреда здоровью, вызванного использованием загрязненной питьевой воды. В суд был представлен акт медицинского освидетельствования, подтверждающий факт приобретения заболевания, вызванного загрязнением питьевой воды. Одновременно, Комитет по охране окружающей среды Мурманска представил в суд результаты экспертизы воды в источнике питьевого водоснабжения города, которые доказывали, что превышение нормативов ПДК вызвано сбросами сточных вод предприятием Водоканала. Однако он также свидетельствовал, что предприятие имеет разрешение на сброс сверх установленных нормативов ПДС и внесло плату за сбросы в пределах лимитов. Суд рассмотрел иск гражданина К. и вынес решение:

- удовлетворить иск и обязать Водоканал возместить гражданину К в полном объеме расходы по восстановлению здоровья и ущерб, причиненный загрязнением вод
- отказать в удовлетворении иска, так как в действиях предприятия нет состав правонарушения
- удовлетворить иск и обязать предприятие возместить расходы по восстановлению здоровья, но в размере, необходимом на дополнительное питание
- отказать в удовлетворении иска, так как между действиями предприятия и наступившими последствиями отсутствует причинная связь.

Позицию аргументировать при проведении судебного заседания.

2. Провести сравнительный анализ гл. 26 Уголовного кодекса РФ и гл. 8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и определить

критерии разграничения уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения.

2. Ролевая (деловая) игра с распределением ролей. Проведение судебного заседания. Решить задачу № 2. Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 22 млн. руб.

Вопросы:

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела?

3. Ролевая (деловая) игра с распределением ролей. Проведение судебного заседания. Решить задачу № 3. На одном из разъездов железной дороги в Чувашской республике потерпел аварию товарный поезд, с рельсов сошли 24 вагона. Из поврежденных вагонов произошел разлив фенола и дизельного топлива на почвы и в реки. В результате крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ и возникновения пожара окружающей природной среде причинен существенный вред: интенсивное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод, массовое отравление рыбы, гибель других животных и водорослей в открытых водоемах. Общая сумма ущерба составила 4 млрд. руб. Также была создана угроза здоровью граждан.

Волжский природоохранный прокурор обратился в арбитражный суд с иском в интересах Министерства природных ресурсов (МПР) Чувашской Республики и в защиту государственных интересов к «ОАО ЖД» (собственнику железной дороги) о взыскании 4 млрд. руб.

В ходе рассмотрения дела МПР Чувашской Республики и «ОАО ЖД» заключили мировое соглашение, предусматривающее проведение ОАО мероприятий по восстановлению нарушенного состояния почв и окружающей природной среды в целом.

Вопросы:

Какие виды и меры ответственности и к каким лицам могут быть применены в данной ситуации?

Освобождает ли заключение такого мирового соглашения от какой-либо ответственности юридических и должностных лиц в случае их виновности в случившейся аварии?

Практическое занятие 15. «Возмещение вреда, причиненного окружающей среде»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды экологического вреда.

2. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и ее отдельным компонентам.

3. Правовое регулирование ликвидации прошлого (накопленного) вреда, причиненного окружающей среде.

Задания для подготовки:

Подготовить доклад на тему: «Механизм возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц экологическим правонарушением».

Практическое занятие 16. «Правовое регулирование использования и охраны недр»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права недропользования.

2. Виды пользования недрами. Участки недр, предоставляемые в пользование. Государственный фонд недр. Участки недр федерального и местного значения. Федеральный фонд резервных участков недр.

3. Особенности государственного управления в сфере обеспечения рационального использования и охраны недр (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственный учет и государственная регистрация, государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, государственный геологический контроль (надзор), федеральный государственный горный надзор, государственный мониторинг состояния недр).

4. Порядок предоставления участков недр в пользование на условиях разрешительной системы, а также на условиях раздела продукции. Особенности предоставления в пользование участков недр континентального шельфа Российской Федерации.

5. Требования в области охраны окружающей среды и рациональному использованию недр при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

6. Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами.

7. Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

На протяжении ряда лет строительные организации разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских минеральных вод. Исследования института курортологии показали, что эти работы разрушают микроклимат курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на требования органов санитарно-эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера заявили, что прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред хозяйственной деятельности, так как в прилегающих районах Европейской части России нет подобного месторождения строительного камня.

Вопросы:

1. Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об охране окружающей среды, следует руководствоваться при конкуренции экономических и экологических интересов в рассматриваемом случае?
2. Раскройте правовой режим использования общераспространенных полезных ископаемых?

Практическое занятие 17. «Правовое регулирование использования и охраны вод»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, признаки и классификация водных объектов.
2. Содержание, принципы, объекты и субъекты права водопользования
3. Порядок и процедура предоставления водных объектов в пользование. Договор водопользования. Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
4. Особенности государственного управления в области использования и охраны водных объектов (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений, бассейновые округа, бассейновые советы, государственный мониторинг водных объектов, государственный водный реестр, гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов).
5. Правовые меры охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Нормирование воздействий на водные объекты. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
6. Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при использовании водных объектов.

7. Основания приостановления, ограничения или прекращения права водопользования.

8. Правовые меры охраны морской среды.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

1. ООО «Санаторий» Московской области заключил договор на право пользования частью озера Лесное для рекреационных целей. Вскоре санаторий начал ремонтные работы в своих зданиях. Для получения строительного цемента и в целях экономии собственных средств на приобретение стройматериалов санаторий начал добычу песка со дна озера в границах выделенной акватории. По жалобе жителей расположенного рядом дачного товарищества органы инспекционного контроля провели проверку проводимых работ на предмет соблюдения экологического законодательства.

Вопросы:

1. Были ли нарушены требования экологического законодательства санаторием Солнечным? Если да, то какие?

2. Раскройте порядок получения права на добычу песка со дна водных объектов?

Практическое занятие 18. «Правовое регулирование использования и охраны лесов»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие леса и лесного участка. Отношения, регулируемые лесным законодательством. Категории земель, на которых располагаются леса.

2. Содержание, принципы, объекты и субъекты права лесопользования.

3. Виды использования лесов. Подразделение лесов по целевому назначению. Требования к использованию лесов.

4. Особенности государственного управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (учет и маркировка древесины, разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, документы лесного планирования (лесной план субъекта Российской Федерации), лесохозяйственный регламент лесничества, государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения лесов, государственная инвентаризация лесов, ведение государственного лесного реестра, государственный кадастровый учет лесных участков, государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними, федеральный государственный лесной контроль (надзор) (лесная охрана)).

5. Порядок и особенности предоставления гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

6. Меры охраны и защиты лесов (обеспечение пожарной безопасности в лесах, меры защиты лесов, санитарная безопасность в лесах, лесопатологический мониторинг, авиационные работы по охране и защите лесов, охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами, охрана лесов от нефтяного загрязнения, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, предоставление отчета об охране и о защите лесов).

7. Порядок проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению.

8. Особенности охраны защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

В ходе рейдового патрулирования территории лесного фонда специалистами Природнадзора Югры выявлено, что Обществом допущено нефтезагрязнение лесного участка площадью 11 120 кв.м., в результате которого, помимо причинения ущерба лесному фонду, произошло уничтожение почвы, а также был причинен вред объектам животного мира, относящимся к беспозвоночным животным. Природнадзор Югры готовит претензию к нарушителю.

Вопросы:

1. Раскройте понятие леса и лесного участка, содержащиеся в законодательстве.

2. Какими способами и на основании каких нормативных правовых документов будет возмещаться вред, причиненный каждому из компонентов окружающей среды - лесу, почве и объектам животного мира?

3. Изучите Постановление Конституционного Суда РФ, раскрывающее особенности исчисления размера вреда, причиненного лесам.

Практическое занятие 19. «Правовое регулирование использования и охраны животного мира»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права пользования объектами животного мира.

2. Особенности государственного управления в области использования и охраны объектов животного мира (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования и охраны объектов животного мира, государственный учет и государственный кадастр объектов животного мира, государственный

мониторинг объектов животного мира, государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его обитания).

3. Виды, способы, условия и порядок пользования объектами животного мира.

4. Права и обязанности пользователей объектами животного мира.

5. Меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.

6. Особенности правового регулирования охоты и рыболовства.

Задания для подготовки:

Работа в малых группах. Решение задач.

I. ООО «Тахорг» осуществляет деятельность по пользованию объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам, на территории охотничьего угодья «Пандора» на основании охотхозяйственного соглашения, заключенного с Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Нской области и Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Из-за неуплаты сбора за пользование объектами животного мира, а также причинения ущерба объектам животного мира Комитет и Министерство намереваются обратиться в суд с иском о расторжении охотхозяйственного соглашения в связи с существенным нарушением его условий.

Вопросы:

1. Назовите виды пользования животным миром?

2. Каковы основные права и обязанности пользователей животного мира?

3. Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения, возникающие в связи с охотой и сохранением охотничьих ресурсов?

4. На основании чего у лица возникает право на добычу охотничьих ресурсов?

5. Что такое охотхозяйственное соглашение?

6. Какие нарушения, допущенные Обществом в ходе заключения и исполнения охотхозяйственного соглашения, могут быть учтены судом в качестве существенных? (привести пример из арбитражной судебной практики)

7. Назовите основания прекращения права пользования животным миром?

II. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» по заявке Общества с ограниченной ответственностью «ГОЛД» приняло решение о согласовании оценочных и разведочных работ на россыпное золото с условием выполнения им мероприятий по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе путем

реализации компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов. Управление указало Обществу о необходимости компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания при проведении указанных работ, путем выпуска молоди в количестве 380 263 шт. Общество отказалось компенсировать ущерб, не согласившись с его размером, в результате чего Управление обратилось в суд с иском об обязанности возместить вред, причиненный рыбным запасам.

Вопросы:

1. Сделайте правовое обоснование иска Управления (см. Закон об охране окружающей среды, Закон о животном мире, Закон о Рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, нормы ГК РФ о возмещении причиненного вреда).

2. Приведите те основные принципы охраны окружающей среды, на основании которых в данном деле истец не обязан доказывать факт причинения вреда водным биоресурсам.

3. Каким нормативным актом устанавливается порядок согласования Федеральным агентством по рыболовству осуществления деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания?

4. Какие существуют способы сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, какой из способов подлежит применению в данном случае?

Практическое занятие 20. «Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха»

Вопросы для подготовки:

1. Законодательство в области охраны атмосферного воздуха: общая характеристика.

2. Требования в области охраны атмосферного воздуха.

3. Порядок установления платы за загрязнение окружающей среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие видами воздействия на него.

Задания для подготовки:

Проанализировать основные международные соглашения в области охраны атмосферного воздуха (Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие расстояния 1979г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985г., Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987г., Деятельность Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992г., Киотский протокол, Марракешское соглашение).

Практическое занятие 21. «Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов»

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, категории и виды особо охраняемых территорий и объектов.
2. Порядок и особенности организации охраны особо охраняемых природных территорий.
3. Государственный учет особо охраняемых природных территорий.

Задания для подготовки:

Проанализировать Положение о Всемирной сети биосферных резерватов, утвержденное резолюцией 27С/2.3 Генеральной конференции ЮНЕСКО 20-25 марта 1995 г. в Севилье (Испания)

Практическое занятие 22. «Международно-правовая охрана окружающей среды»

Вопросы для подготовки:

1. Система международного экологического права.
2. Источники международного экологического права.
3. Международные экологические организации.
4. Международные экологические конференции.
5. Понятие и система экологического права Европейского Союза.

Задания для подготовки:

1. Определить основные этапы развития международного экологического права.
2. Перечислить и раскрыть содержание основных принципов международного экологического права, выраженных в Уставе ООН, Стокгольмской и Бразильской декларациях, декларации Йоханнесбурга, Всемирной хартии природы.
3. Изучить основные директивы и регламенты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Европейском Союзе.

2.4. Самостоятельная работа

- виды самостоятельной работы;
- формы самостоятельной работы (написание рефератов, написание эссе, подготовка доклада, подготовка курсовой работы, написание конспекта, составление глоссария, разработка проекта (индивидуального, группового), выполнение кейс-задания, составление тематического портфолио работ, информационный поиск, разработка мультимедийной презентации, построение сводной (обобщающей) таблицы) с указанием тем и заданий.

- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения;
- модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

2.4.1. Виды самостоятельной работы

В процессе освоения дисциплины (модуля) «Экологическое право» обучающиеся выполняют следующие виды самостоятельной работы:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.

2.4.2. Формы самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из:

- проработки лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- проработки учебной и научной литературы при изучении разделов, предназначенных для самостоятельной работы;
- работы с нормативными правовыми актами (в т.ч. с электронными базами данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом.

2.4.3. Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) очной и очно-заочной форм обучения

Тема. Экологическая проблема в современном мире

Задания для подготовки:

Изучить научные труды ведущих ученых России по вопросам системы и структуры экологического права, его соотношения с другими отраслями российского права, методов правового регулирования экологических отношений.

Ознакомиться с Докладом Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (М., Прогресс, 1989)

Подготовить перечень законов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования в исторической последовательности, принятых до 90х годов.

Тема. Источники экологического права

Задания для подготовки:

Подготовить реферат по теме: «Общепризнанные принципы международного экологического права и их роль в регулировании экологических отношений в Российской Федерации».

Тема. Экологические права граждан

Задания для подготовки:

Определить содержание экологических прав и иных прав в области охраны окружающей среды и природопользования. Дать основные отличительные признаки.

Изучить информационное законодательство, регулирующее отношения в области доступа к экологической информации. Подготовить реферат на тему: «Источники и порядок получения экологической информации».

Тема. Право собственности на природные объекты.

Задания для подготовки:

Подготовить устные доклады для выступления на семинарском занятии на темы: «Концепция государственной собственности на природные объекты», «Порядок разграничения государственной собственности на природные объекты».

Тема. Право природопользования.

Задания для подготовки:

Изучить понятие, раскройте виды и охарактеризуйте правовую природу договоров в сфере пользования природными ресурсами.

Тема. Экологическое управление в Российской Федерации.

Задания для подготовки:

Подготовить устный доклад для выступления на практическом занятии на тему «Развитие государственного экологического управления РФ (исторический аспект)».

Провести анализ разграничения полномочий в сфере регулирования отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Тема. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза

Задания для подготовки:

Решите задачу.

Росприроднадзором по итогам проверки деятельности Общества по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды, выявлено, что общество на принадлежащем ему судне на основании разрешения на право ведения рыбного промысла, выданного Управлением Россельхознадзора по Сахалинской области, осуществляло хозяйственную деятельность по добыче краба на континентальном шельфе Российской Федерации без положительного заключения государственной экологической экспертизы, что, в свою очередь, явилось основанием для привлечения к административной ответственности.

Общество обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности.

По мнению заявителя жалобы, деятельность по добыче водных биологических ресурсов не является объектом государственной экологической экспертизы.

Решите дело.

Тема. Правовое обеспечение экологической безопасности

Задания для подготовки:

Перечислить требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации, ликвидации и консервации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Раскрыть порядок проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства в Российской Федерации.

Тема. Правовое регулирование деятельности в области обращения с отходами производства и потребления, радиоактивными и опасными веществами.

Задания для подготовки:

Выявить специфику правового регулирования деятельности по обращению с радиоактивными отходами и отходами производства и потребления.

Перечислить меры обеспечения безопасности от радиационных аварий.

Раскрыть содержание Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Дать характеристику паспорта отходов.

Тема. Юридическая ответственность за экологические правонарушения

Задания для подготовки:

Провести сравнительный анализ главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации и главы 8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и определить критерии разграничения уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения.

Подготовить реферат на тему: «Механизм возмещения вреда, причиненного здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц экологическим правонарушением».

Тема. Правовое регулирование использования и охраны недр

Задания для подготовки:

Решить задачу. Получив сведения о том, что на угольном разрезе «Раздольный» осуществляется выборочная добыча каменного угля с низкой зольностью, а остальной уголь перемешивается с породой и безвозвратно теряется, администрация управления горного округа приняла решение провести проверку как на вышеназванном, так и на других угольных разрезах.

Как следует организовать эти проверки? Какие вопросы подлежат выяснению? Каких специалистов можно привлечь к проведению проверок?

Тема. Правовое регулирование использования и охраны вод

Задания для подготовки:

Изучить особенности государственного управления в области использования и охраны водных объектов (разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области водных отношений, бассейновые округа, бассейновые советы, государственный мониторинг водных объектов, государственный водный реестр, гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, государственный контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов).

Тема. Правовое регулирование использования и охраны лесов

Задания для подготовки:

Раскрыть порядок проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению.

Раскрыть понятие и принципы экономического механизма платности за использование лесов, а также порядок оценки лесов.

Перечислить меры охраны защитных лесов и особо защитных участков лесов.

2.4.4. Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

Методические указания для выполнения контрольных работ и подготовки к практическим занятиям для обучающихся по заочной форме обучения

Контрольная работа по экологическому праву заключается в решении задач и выполняется обучающимися по одному из трех вариантов. Обучающиеся, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «И» включительно, выполняют работу по первому варианту; от «К» до «С» - по второму; от «Т» до «Я» - по третьему варианту.

Перед выполнением контрольной работы следует ознакомиться с программой и методическими указаниями к изучению экологического права, проанализировать рекомендованные нормативные правовые акты, учебную и специальную литературу по теме выполняемой работы.

Контрольная работа должна быть четко выстроена и логично последовательна. Она должна отражать собственное понимание обучающимся существа вопроса и способность самостоятельно аргументировать выводы нормами современного экологического законодательства, основываясь на теоретических положениях.

Решение задачи следует начинать с характеристики правового института, нормы которого регулируют данные общественные отношения. В процессе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, изложенные в условии; дать им правильную юридическую квалификацию; определить правовые нормы, подлежащие применению; юридически грамотно сформулировать конечный вывод по задаче и, если необходимо, составить проект документа (искового заявления, решения суда и др.).

Ответы на все поставленные вопросы должны быть полными и обоснованными ссылками на соответствующие нормативные правовые акты. Контрольная работа должна включать список использованных нормативных правовых актов, а также специальной литературы.

Объем контрольной работы не должен превышать 10 страниц стандартного машинописного текста.

Практические занятия позволяют развивать у обучающихся творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.

Изучение обучающимися фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также судебную практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе экологического права: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного экологического законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление конспектов.

Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения

Вариант 1

Задача № 1

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сахалинской области в ходе проведения плановой проверки деятельности Общества по вопросу соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации и международных норм и стандартов в области морской среды выявлено, что Общество, осуществляя хозяйственную деятельность в территориальном море по добыче водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке, не имеет положительного заключения государственной экологической экспертизы на ведение хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и территориальном море, что послужило основанием для вынесения постановления о привлечении Общества к административной ответственности.

Не согласившись с постановлением, Общество обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности, ссылаясь на положения статей 11, 34 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». По мнению заявителя, при наличии разрешения на право ведения рыбного промысла у Общества отсутствовала обязанность получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на ведение хозяйственной деятельности во внутренних морских водах.

Вопросы

- перечислите основные эколого-правовые требования к осуществлению хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации.

- является ли документация, обосновывающая хозяйственную деятельность в территориальном море по добыче водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке объектом государственной экологической экспертизы?

-определите основные нормативные правовые акты, подлежащие применению в данной ситуации.

-решите дело.

Нормативные правовые акты

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1(ч.1). Ст.1.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»// СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. I). Ст. 5270.

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации»// СЗ РФ, 1998, № 31, ст. 3833.

Задача № 2

В связи с сообщением Главного управления МЧС России по республике N о массовой гибели рыбы в реке прокуратура провела проверку соблюдения Обществом требований природоохранного законодательства. В ходе проверки было установлено, что Общество эксплуатирует подсобное хозяйство, на котором образуются отходы, относящиеся к 3 классу опасности для окружающей среды, и осуществляет их перемещение в хранилище отходов, которое защищено от реки дамбой.

В результате обследования хранилища было обнаружено наличие разрывов (разломов) полотна тела дамбы хранилища, в связи с чем отходы поступали непосредственно на рельеф местности за дамбу хранилища, далее - в русло реки, где была обнаружена массовая гибель рыбы.

Поскольку хранилище находилось в аварийном состоянии и отходы производства поступали в водные объекты, а Общество официально не сообщило о факте сброса отходов в водные объекты, прокуратура сочла, что оно допустило сокрытие достоверной информации о состоянии окружающей среды, об источниках загрязнения окружающей среды и вредного воздействия на окружающую среду.

В связи с данными обстоятельствами прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.5. КоАП РФ, и направила материалы дела для рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Постановлением Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования привлекло общество к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.5 КоАП РФ, в виде штрафа.

Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о привлечении к административной ответственности. По мнению заявителя, обязанность сообщать в государственные органы и населению информацию о загрязнении водных объектов отходами производства отсутствует, поскольку допущенное правонарушение не подпадает под понятие чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Вопросы

-перечислите нормативные правовые акты, содержащие требования по предоставлению полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы.

-решите дело.

Нормативные правовые акты

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.1.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589.

Вариант 2

Задача № 1

Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения Обществом природоохранного законодательства на объектах юридического лица.

По итогам проверки было установлено, что в нарушение частей 2 и 4 статьи 34 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» в 2016 году Общество осуществляло деятельность в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) для морских сооружений (платформы и подводные трубопроводы), а также для сооружений по отгрузке нефти, что явилось основанием для вынесения постановления о назначении административного наказания.

Не согласившись с предписанием, Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным, полагая, что наличие указанного заключения государственной экологической экспертизы в отношении всей проектной документации освобождает компанию от обязанности повторно ее получать в отношении планов ЛАРН. Действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы планов ЛАРН, полученное в 2011 году, является составной частью проектной документации «Технико-экономическое обоснование комплексного освоения лицензионных участков недр», при этом планы ЛАРН не являются объектом государственной экологической экспертизы.

Вопросы:

- решите дело

Нормативные правовые акты

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.

Задача № 2

Природоохранной межрайонной прокуратурой республики Башкортостан в ходе проверки было установлено, что в августе 2015 г. ЗАО «Общество», не имея лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, заключило договор с одним из предприятий на выполнение работ по утилизации нефтяных шламов.

Работники предприятия, получив 250 кубометров нефтешлама, вывезли их в карстовый провал в двух километрах от сельского населенного пункта, загрязнив земли сельскохозяйственного назначения. Ущерб, нанесенный окружающей природной среде, составил 3,2 млн. руб.

Вопросы:

-проанализируйте основные нормативные правовые акты, подлежащие применению в данной ситуации.

-раскройте понятие экологического вреда, существенного экологического вреда.

-какие меры ответственности и к кому могут быть применены за данные правонарушения.

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1(ч.1). Ст.1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ.1998. № 26. Ст. 3009.

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142.

Вариант 3

Задача № 1

На одном из разъездов железной дороги в Чувашской республике потерпел аварию товарный поезд, с рельсов сошли 24 вагона. Из поврежденных вагонов произошел разлив фенола и дизельного топлива на почвы и в реки. В результате крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ и возникновения пожара окружающей природной среде причинен существенный вред: интенсивное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод, массовое отравление рыбы, гибель других животных и водорослей в открытых водоемах. Общая сумма ущерба составила 4 млрд. руб. Также была создана угроза здоровью граждан.

Волжский природоохранный прокурор обратился в арбитражный суд с иском в интересах Министерства природных ресурсов (МПР) Чувашской Республики и в защиту государственных интересов к «ОАО ЖД» (собственнику железной дороги) о взыскании 4 млрд. руб.

В ходе рассмотрения дела МПР Чувашской Республики и «ОАО ЖД» заключили мировое соглашение, предусматривающее проведение ОАО мероприятий по восстановлению нарушенного состояния почв и окружающей природной среды в целом.

Вопросы:

- Какие виды и меры ответственности и к каким лицам могут быть применены в данной ситуации?

- Освобождает ли заключение такого мирового соглашения от какой-либо ответственности юридических и должностных лиц в случае их виновности в случившейся аварии?

Нормативные правовые акты

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2009) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1(ч.1). Ст.1.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Задача № 2

При проведении административного расследования отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по факту захламления земельного участка сельскохозяйственного назначения в отношении администрации сельского поселения было выявлено несанкционированное размещение бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и потребления: обломки мебели, бытовой техники, шифера, доски, бревна, строительные отходы, кирпичи, пластиковая одноразовая посуда, бутылки, ведра, бумага, текстиль, одежда.

В почве был взят отбор образцов для лабораторного исследования на содержание химических веществ. По результатам лабораторных испытаний было установлено, что содержание химических веществ в почве (никеля, мышьяка) превышает предельно допустимые концентрации, установленной Гигиеническими нормативами ГН 2.1.72041-06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве». Таким образом, по мнению контролирующего органа, была допущена порча плодородного слоя почвы в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах поселения за пределами населенного пункта, что явилось основанием для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица - администрации сельского поселения.

Не согласившись с данным постановлением, администрация сельского поселения обжаловала его в районный суд, ссылаясь на тот факт, что собственник отходов достоверно установлен не был, а на территории поселения надлежащим образом организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов, в частности были приняты Правила содержания и благоустройства поселения, заключены муниципальные контракты на уборку и вывоз мусора.

Вопросы:

- кто должен осуществлять организацию деятельности в области обращения с отходами производства и потребления в случае, если собственник отходов не может быть установлен?

- перечислите полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами производства и потребления.

- решите дело.

Нормативные правовые акты

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1(ч.1). Ст.1.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С целью фиксации результатов освоения дисциплины (модуля) на последнем учебном занятии модуля преподаватель проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся. Проверка по выбору преподавателя может быть проведена в одной из следующих форм: написание эссе, решение задач. Примерные темы эссе представлены далее. По желанию обучающегося тема письменной работы может быть согласована индивидуально (заранее). По результатам проверки преподавателем в электронный журнал проставляется оценка.

Примерные темы рефератов и сообщений

1. Правовые проблемы охраны окружающей среды.
2. Проблемы совершенствования законодательства, регулирующего охрану окружающей среды.
3. Экологические права граждан: состояние правового регулирования и механизмы защиты
4. Система источников экологического права
5. Вопросы кодификации экологического законодательства
6. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
7. Экономический механизм охраны окружающей среды.
8. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
9. Правовое обеспечение нормирования в области охраны окружающей среды.
10. Административная ответственность за экологические правонарушения.
11. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
12. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения.
13. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями.
14. Правовое регулирование размещения полигонов размещения промышленных и бытовых отходов.
15. Правовой режим радиационно-загрязненных территорий.
16. Правовое регулирование снижения выбросов парниковых газов.

17. Международные организации в области охраны окружающей природной среды.
18. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды.
19. Природоохранительная деятельность судов и арбитражных судов.
20. Экологическая деятельность правоохранительных органов.

Примерная тематика курсовых работ

1. Система источников экологического права.
2. Проблемы кодификации экологического законодательства.
3. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
4. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
5. Понятие экологической безопасности и меры ее обеспечения.
6. Правовые меры предупреждения производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями.
7. Правовой режим радиационно-загрязненных территорий.
8. Порядок предоставления участков недр в пользование.
9. Правовое регулирование пользования участками недр, предоставленных на условиях раздела продукции.
10. Правовой режим континентального шельфа РФ.
11. Правовой режим озера Байкал.
12. Правовые меры охраны морской среды.
13. Правовое регулирование охоты.
14. Правовое регулирование сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
15. Международно-правовая охрана особо уязвимых экосистем.
16. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Вопросы для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Сущность экологической проблемы. Причины возникновения. Пути решения. Роль права в решении экологических проблем.
2. Понятие, предмет и метод экологического права.
3. Система и структура экологического права.
4. Принципы экологического права.
5. Экологические правоотношения. Виды, субъекты, объекты.
6. Понятие и классификации источников экологического права.
7. Конституция РФ как источник экологического права.
8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как источник экологического права.
9. Общая характеристика природоресурсного законодательства.

10. Общая характеристика экологических прав граждан и общественных объединений.
11. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
12. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
13. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
14. Понятие права собственности на природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
15. Право государственной собственности на природные объекты. Федеральная собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Порядок разграничения.
16. Понятие и классификация права природопользования.
17. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
18. Понятие и общая характеристика экологического управления.
19. Система и структура органов государственного экологического управления.
20. Функции государственного экологического управления.
21. Понятие и содержание экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования.
22. Понятие нормирования в области охраны окружающей среды от загрязнения (экологическое нормирование). Виды экологических нормативов.
23. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
24. Правовое обеспечение использования наилучших доступных технологий.
25. Комплексное экологическое разрешение. Понятие, содержание, особенности.
26. Декларация о воздействии на окружающую среду.
27. Основные требования, принципы и содержание оценки воздействия на окружающую среду
28. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы.
29. Общественная экологическая экспертиза.
30. Правовой режим информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).
31. Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды).
32. Понятие, задачи и виды контроля (надзора) в области охраны окружающей среды (экологического контроля (надзора)).
33. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
34. Понятие и правовое регулирование экологической безопасности.
35. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий.

36. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
37. Правовое обеспечение радиационной безопасности.
38. Правовые требования в области обращения с отходами производства и потребления.
39. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
40. Юридическая ответственность за экологические преступления.
41. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
42. Порядок возмещения экологического вреда.
43. Понятие, содержание, принципы, объекты и субъекты права недропользования.
44. Особенности правового режима участков недр, предоставляемых в пользование.
45. Требования в области рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды при пользовании недрами.
46. Водное законодательство. Общая характеристика.
47. Право пользования водными объектами. Виды водопользования. Порядок предоставления водных объектов в пользование.
48. Правовая охрана водных объектов.
49. Общая характеристика и принципы лесного законодательства. Объекты и субъекты лесных отношений.
50. Виды использования лесов. Предоставление лесных участков в пользование.
51. Охрана, защита и воспроизводство лесов
52. Понятие, содержание, объекты и субъекты права пользования объектами животного мира
53. Меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.
54. Правовые меры охраны атмосферного воздуха и снижения выбросов парниковых газов.
55. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.
56. Правовой режим государственных природных заповедников и национальных парков.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Официальный текст Конституции Российской Федерации с внесенными поправками от 14 марта 2020 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №

200-ФЗ //СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30 ст. 3735.

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

8. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» //СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552.

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.

11. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-І «О недрах» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 16. Ст. 834; СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.

12. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18.

13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.

14. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» //СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 14.

15. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648.

16. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713.

17. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» //СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.

18. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.

19. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4097.

20. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть І). Ст. 5124.

Судебная практика

1. Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.06.2022) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 10, октябрь, 2022

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. февраль, 2018.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, декабрь, 2012.

Литература

Режим доступа: [Инструкции по доступу к подписным электронным ресурсам и ресурсам локального доступа](#)

Основная литература

1. Экологическое право России : учебник и практикум для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 428 с. – ISBN 978-5-534-15417-7. – URL: <https://urait.ru/bcode/510496> (дата обращения: 17.07.2024)

2. Экологическое право : учебник для бакалавров / В. Б. Агафонов, Г. В. Выпханова [и др.] ; ред.: Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. – Москва : Проспект, 2014, 2015, 2017. – 376 с. – ISBN 978-5-392-12426-8. – ISBN 978-5-392-16430-1. – ISBN 978-5-392-21697-0. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 48845> (дата обращения: 17.07.2024)

Дополнительная литература

1. Кичигин Н.В. Экологическое право : учебник для вузов / Кичигин Н.В., Пономарев М.В., Хлуденева Н.И. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 229 с. – ISBN 978-5-534-03567-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/510469> (дата обращения: 17.07.2024)

2. Правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов = Legal mechanism to ensuring rational use of natural resources : монография / Е.А. Галиновская, В.Б. Агафонов [и др.] ; отв. ред. Е.А. Галиновская. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 312 с. – ISBN 978-5-16-014692-8. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 66694> (дата обращения: 17.07.2024)

3. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: современные проблемы развития : коллективная монография / отв. ред. д.ю.н., проф. Жаворонкова Н.Г. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – URL: <https://megapro.msal.ru ... 51913> (дата обращения: 17.07.2024)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонн ая	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;
----	-------------------	---------------	---	--

				- № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
2.	<u>Национальная электронная библиотека</u> (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
3.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.;

				- № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная

	читальный зал Российской государственной библиотеки)			библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 05.04.2024 г. по 04.04.2025 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от

				27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г. - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 г. с 03.07.2024 г. по 02.07.2025 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия

9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,

- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

-ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.